

R É F L E X I O N S
I M P O R T A N T E S

*Sur l'Organisation des Postes , et
les propositions insidieuses d'une
Compagnie de finances.*

R É F L E X I O N S
I M P O R T A N T E S

*Sur l'Organisation des Postes , et
les propositions insidieuses d'une
Compagnie de finances.*

The Project Gutenberg eBook of Réflexions importantes sur l'organisation des postes, et les propositions insidieuses d'une compagnie de finances

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Réflexions importantes sur l'organisation des postes, et les propositions insidieuses d'une compagnie de finances

Author: J. Gabriel

Release date: August 22, 2026 [eBook #79431]

Language: French

Original publication: n/a: n/a

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/79431

Credits: Adrian Mastronardi, The Philatelic Digital Library Project and the Online Distributed Proofreading Team at <https://www.pgdp.net> (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica))

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK RÉFLEXIONS
IMPORTANTES SUR L'ORGANISATION DES POSTES, ET LES
PROPOSITIONS INSIDIEUSES D'UNE COMPAGNIE DE FINANCES

RÉFLEXIONS IMPORTANTES

Sur l'Organisation des Postes, et les propositions insidieuses d'une Compagnie de finances.

Le conseil des anciens va prononcer sur la résolution du conseil des cinq cents qui met en régie intéressée l'administration des postes aux lettres et postes aux chevaux. Treize mois de discussions reprises à différentes époques ont à peine suffi pour fixer les idées sur les mesures propres à rétablir l'ordre dans cette partie intéressante du revenu public ; cependant, le passé fournissoit des exemples utiles, et les bons esprits ont eu lieu de s'étonner des lenteurs qui ont été apportées dans la réorganisation d'un service qu'il ne s'agissoit que de rétablir sur des plans déjà connus et justifiés par le succès.

Aujourd'hui même, et malgré les discussions les plus approfondies, les incertitudes subsistent encore. Il en est de cette affaire comme de toutes celles qui intéressent l'ambition d'un grand nombre de contendans, et qui offrent à l'avidité des spéculateurs des moyens faciles de fortune.

Je me propose dans cet écrit de résumer sommairement tout ce qui a été dit sur cette matière, de balancer les avantages et les inconvéniens attachés

à telle ou telle forme d'administration, sur-tout de mettre en garde la religion des représentans du peuple contre les séductions de propositions plus brillantes que solides, et de dissiper les illusions dont l'agiotage s'efforce de les environner.

Les postes aux lettres et aux chevaux peuvent être administrées de trois manières :

1°. Par une administration ou régie simple ;

2°. Par une régie intéressée ;

3°. Par une ferme.

L'administration ou régie simple me paroît inadmissible ; l'expérience a trop prouvé contre elle, et ses résultats n'ont pas été assez heureux pour qu'on soit tenté d'en faire un nouvel essai. Dans tous les temps, les hommes instruits dans l'économie politique se sont accordé sur les dangers de confier à une administration ou régie simple l'exploitation d'une branche du revenu public ; ils ont senti que la régie simple, en ne liant pas l'intérêt des administrateurs à celui de l'administration, ouvroit une porte facile aux abus et donnoit lieu aux dilapidations, en ne commandant pas impérieusement l'économie ; en effet, l'administrateur, certain d'un traitement fixe, soit que l'administration perde ou bénéficie, ne s'intéresse que foiblement à ses succès ; peu lui importe que les dépenses se multiplient sans nécessité, il résiste difficilement aux sollicitations, la faveur trouve auprès de lui un accès d'autant plus facile, qu'il trouve un avantage personnel à s'entourer de ses créatures ; il devient aisément libéral d'un bien qui ne lui coûte rien, et dont la sage dispensation lui seroit moins profitable qu'une complaisante prodigalité. Il est malheureux sans doute que la nature de l'homme soit telle, qu'il soit besoin d'avoir son avantage personnel pour garantie de sa moralité, et qu'un gouvernement sage ne puisse généralement compter sur la fidélité de ses agens qu'en les identifiant avec ses intérêts.

La régie intéressée, qui tient et de l'administration simple et de la ferme, me paroît réunir ce que l'une et l'autre peuvent avoir d'utile, et je n'hésiterai pas à lui donner la préférence. En effet, s'il importe au gouvernement de conserver sur ses agens une autorité immédiate, j'oserai même dire arbitraire, et s'il faut en même tems que, pour s'assurer de leur zèle et de leur vigilance, il les associe tellement à sa cause qu'ils ne puissent

la perdre de vue sans se nuire à eux-mêmes, il atteint ce double but par la régie intéressée ; par elle il conserve l'action directe dont il ne peut se dépouiller sans imprudence, et il trouve toute la garantie qu'il peut désirer.

D'une part, le régisseur intéressé ne peut avoir de bénéfice que lorsque la régie bénéficie ; chaque réforme qui ôte une dépense à l'état augmente son traitement, et ce n'est que par de constantes améliorations qu'il peut arriver à la fortune. Toutes les innovations utiles que la régie peut faire tournent à l'avantage du trésor public, et il y a entre un régisseur intéressé et un fermier cette différence, que les économies de celui-ci profitent à lui seul, et que si les économies de celui-là sont profitables pour lui, elles le sont beaucoup plus encore pour l'état. D'une autre part, le gouvernement ne se met pas dans la dépendance des compagnies financières ; il peut disposer des rentrées journalières, et révoquer à sa volonté et sans indemnité les régisseurs qui ne répondroient pas à sa confiance.

Il n'en est pas ainsi d'une ferme. D'abord je me suis souvent demandé comment il seroit possible d'affermir l'administration des postes dans la situation où elles sont présentement ; comment asseoir les bases du bail et lui assigner une durée alors que l'équilibre n'est pas établi entre les recettes et dépenses, que les produits sont encore inconnus, que l'on n'a pas fait l'expérience de l'augmentation de revenu qui doit résulter de l'agrandissement du territoire et de l'activité des relations entre citoyens, que les abus du contre-seing sont au comble, que les routes délabrées interceptent fréquemment les relations, que les relais ont besoin d'être remontés, que rien enfin n'est arrêté sur les réformes importantes que cette partie de l'administration publique sollicite ? J'ai toujours pensé qu'une compagnie qui, dans de telles circonstances, demanderoit à se charger de la ferme des postes, ne pourroit avoir des vues légitimes. Ou elle a calculé sur un bénéfice excessif, inconnu au gouvernement, ou elle a conçu le dessein de faire servir ce grand moyen de transports et de communication à des opérations d'agiotage qui doivent attirer son animadversion, et qui seroient incompatibles avec le bien du service public.

Si je considère sous le rapport de la politique le projet de donner les postes à ferme, je le trouve aussi détestable que sous les rapports de finances. En effet, le gouvernement, en se chargeant de faciliter aux citoyens les moyens de communications et se rendant dépositaire de leurs

plus chers intérêts, sous sa propre responsabilité, ne peut s'en dépouiller pour la transmettre à une compagnie que le public ne connoît pas et qui n'a aucun titre pour justifier sa confiance. Je sais qu'on peut m'opposer l'exemple de ces derniers tems, où la tyrannie du gouvernement viola le secret des lettres ; mais en me faisant cette objection on sentira, qu'elle peut être rétorquée contre les partisans du système que je combats avec le même succès, et d'ailleurs, c'est une étrange manière de raisonner que de conclure de ce que des mesures tyranniques ont eu lieu pendant l'inter règne des lois, elles sont essentiellement inhérentes à la forme actuelle du gouvernement, et tandis que nous lui confions avec sécurité la fortune publique, nos vies, nos libertés et l'estimable dépôt de la gloire nationale, on argueroit de sa tendance à l'usurpation pour confier, à son exclusion, les secrets des citoyens à la discrétion d'une compagnie de traitans, compagnie qui peut elle-même, dans des tems de révolution devenir l'instrument d'une faction puissante.

On me répondra, peut-être, que bien que les postes soient affermées, le gouvernement ne cesse d'avoir sur elle une surveillance directe. Oui, mais une surveillance passive, illusoire, qui se réduit à de vaines correspondances, à d'inutiles invitations épistolaires, et s'il arrivoit que les fermiers malversassent ou que le service public manquât, pourroit-il les renvoyer ou résilier leur bail, sans leur allouer des indemnités considérables, et sans se voir obligé à des restitutions qu'on auroit toujours le secret de grossir de telle manière qu'on trouvoit plus d'avantage à laisser subsister l'abus qu'à le réformer.

Je crois en avoir assez dit pour prouver qu'il est impossible, et que, dans le cas où les obstacles s'évanouiroient, il seroit dangereux et impolitique de confier l'administration des postes à une compagnie financière. A l'appui des raisonnemens que j'aurois pu davantage étendre, j'appelle l'expérience. Il n'est personne qui ne se rappelle ou qui ne sache que dès 1777 M. Necker s'aperçut du tort que faisoit au trésor public l'affermage des postes, et il fit rendre un édit du conseil d'état qui les confia à une régie intéressée. Le préambule de cet édit, parfaitement bien rédigé, présente des motifs si puissans et si applicables aux circonstances où nous nous trouvons, que l'on a lieu d'être surpris que l'on ait été si long-tems indécis dans cette affaire. Sous la régie intéressée, l'administration des postes atteignit le plus haut

degré de perfection, et les produits alloient toujours augmentant, lorsqu'en 1786 un ministre connu par son esprit brouillon, (Calonne) jugea à propos de les faire donner à ferme à une compagnie financière, entre les mains de laquelle commença le dépérissement de cette administration, que ni les dépenses ni le talent des administrateurs subséquens n'ont pu rendre à sa première prospérité.

Tant d'exemples seroient-ils perdus pour nous, et le génie de l'intrigue l'emporteroit-il encore sur le raisonnement et les principes avoués de toute bonne administration ? Je ne puis le croire, et je me confie en la sagesse du conseil des anciens. Cependant, si j'en crois le bruit public, une nouvelle association de finances se met sur les rangs, et elle a séduit, dit-on, la commission chargée de l'examen de cette importante affaire, par les propositions les plus brillantes. J'ai été long-tems à concevoir quelles pouvoient être les combinaisons de cette compagnie, et je les aurois sans doute long-tems ignoré, si un hasard assez singulier ne m'avoit révélé ses secrets, ses vues et ses moyens.

J'avoue que la profondeur de ses calculs m'a frappé, et je commence par rendre justice à l'habilité des financiers qui les ont conçus ; je me contenterai de les exposer brièvement ; je mettrai à nud la foiblesse des moyens de cette compagnie, la simple exposition des faits prouvera qu'elle n'a d'autre solidité que les fonds dont le gouvernement lui confieroit la perception et lui laisseront la disposition pendant un tems donné ; en un mot, j'opposerai des chiffres aux raisonnemens, et je dissiperai, par la sévérité des calculs, les prestiges et les illusions du génie de l'agiotage.

Propositions faites par la compagnie.

Elle s'engage à prendre à ferme, pour neuf années consécutives, l'exploitation des postes et messageries, moyennant douze millions par année, qu'elle versera en deux paiemens égaux de six millions chacun, de six mois en six mois. Le premier versement de six millions se fera d'avance, au moment de la signature du bail, et le deuxième à l'expiration du deuxième semestre, époque de son échéance.

Les bureaux, malles, voitures, etc., lui seront donnés à l'estimation, et elle s'engagera à les remettre dans le même état à l'expiration du bail.

Moyens.

Il sera créé dix-sept actions, dont quinze de 400.000 livres chacune ; les deux autres, formant un capital de 800,000 livres, sont destinées à associer, sans mise de fonds, ceux qui auront concouru à faire adopter le projet, aux bénéfices de la ferme.

Ces quinze actions remplies formeront les six millions qui doivent être versés dans les caisses de la trésorerie nationale au moment de la signature du bail.

Il sera passé, au profit de chaque actionnaire, un contrat de rente foncière de quatre mille livres, et indépendamment chacun d'eux aura sa part dans les bénéfices en raison de sa mise de fonds.

Ainsi, pour se procurer les six millions qui leur sont nécessaires, les fermiers n'auront besoin que d'effectuer en immeubles un capital de 680,000 livres, formant à dix pour cent (taux commun du jour), le principal des 68,000 livres de rentes qu'ils s'engagent à faire aux dix-sept actionnaires.

D'où il résulte qu'au delà des six millions versés d'avance, et dont le gouvernement se trouve nanti, toute la solidité des fermiers pour le surplus des recettes qu'ils auront à faire dans le cours de l'année, repose sur une hypothèque de 680,000 livres en immeubles, déjà aliénés par le contrat de constitution de 68,000 livres de rente foncière faite collectivement aux dix-sept actionnaires.

Bénéfices de la compagnie.

La compagnie évalue le revenu annuel des postes et messageries à seize millions ^[1]. Il se peut faire que ce calcul soit exagéré ; cependant, si l'on se rappelle qu'en 1789 elles donnèrent un produit de treize millions cent mille livres, alors que ni la circulation des journaux, ni la correspondance des armées, ni l'activité de l'agiotage, ni l'agrandissement du territoire, ne multiplioient pas aussi considérablement les relations entre les citoyens. Si l'on considère en même tems que la taxe des lettres est augmentée d'un tiers ; ajoutez à cela les nombreuses correspondances que les négociations relatives à la paix vont ouvrir, l'affluence des étrangers, qui rendra, à la pacification générale, Paris le centre des affaires, et la reprise des relations commerciales avec les peuples voisins, vous ne serez pas éloigné de croire à la justesse des calculs de la compagnie, et il seroit possible qu'avant la deuxième année de son bail elle eût atteint son évaluation.

^[1] On observera qu'ici la compagnie demande que les postes et les messageries restent réunies, la résolution du conseil des cinq cents les distingue et les sépare.

J'admets donc avec la compagnie que le revenu des postes et messageries peut être annuellement évalué à seize millions ^[2].

^[2] Quand bien même le produit réel seroit, contre toute vraisemblance, au-dessous de cette évaluation, il ne s'agiroit que d'une réduction proportionnelle et les bénéfices de la ferme seroient toujours au détriment du trésor public, comparés à ceux de la régie intéressée, comme 30 c. à 1.

Au moyen des six millions versés d'avance pour le premier semestre, la totalité de la recette qui s'opère successivement reste entre les mains de la compagnie jusqu'à l'expiration des derniers six mois.

En conséquence, elle établit une banque dont le revenu des postes fait les fonds ; pouvant compter sur des recettes certaines et successives, elle émet des billets à terme, et se réserve encore les fonds pour d'autres spéculations.

Sans parler des facilités que les circonstances offrent aux spéculateurs qui ont des capitaux disponibles, et pour mettre toute la modération possible, je ne calculerai pas ce que pourroient rapporter les affaires de bourses, les chances de la hausse et la baisse, et mille autres opérations de

ce genre qui ruinent souvent les petits joueurs, mais qui enrichissent toujours ceux qui, possesseurs de capitaux considérables, assignent aux effets publics tels cours qu'il leur convient, je me bornerai à porter à trois pour cent par mois l'intérêt des fonds qui doivent rentrer mois par mois dans la caisse des postes, et que la compagnie se propose de faire valoir dans une banque.

Je diviserai les seize millions en douze parties égales, qui me donneront par mois une recette de 1,333,333 liv. 33 centimes.

Si à la recette du mois qui suit on ajoute celle du mois précédent, avec les intérêts qui en seront résultés, et si on continue cette opération jusqu'à l'époque du dernier versement, il se trouvera que la compagnie aura réalisé à la fin de l'année une somme de

	18,922,706 l.
Elle doit payer au trésor public	12,000,000
Pour frais d'administration	1,600,000
Pour arrérages de rentes dues aux actionnaires	<u>68,000</u>
TOTAL	13,668,000 l.
Bénéfice net pour les fermiers par année	5,254,706
A l'expiration du bail	47,292,354

Si l'on calcule ensuite ce que rapporteroient les produits annuels cumulés les uns sur les autres, au bout des neuf années de bail, on trouvera que les bénéfices surpasseront de beaucoup ceux que je leur ai assignés.

Je ne crois pas qu'il puisse jamais entrer dans l'esprit des représentants du peuple de favoriser des bénéfices si scandaleusement excessifs, me tromperois-je de moitié dans mes calculs? l'indignation publique poursuivroit ces nouveaux fermiers-généraux, plus insolens d'une fortune nouvelle et rapide que leurs prédécesseurs ne l'étoient eux-mêmes. Qui pourroit penser sans frémir à l'influence qu'obtiendrait une compagnie riche en capitaux, puissante par l'appui du gouvernement, forte par ses moyens de communications rapides d'une extrémité de la République à l'autre, qui, instruite la première du cours des places de commerce nationales et étrangères, imposerait la loi dans toutes les négociations, qui, maîtresse de retarder ou d'avancer à son gré, de quelques jours, le départ

des courriers, feroit avorter les spéculations particulières qui contrarieroiént les siennes, et s'empareroit exclusivement de toutes les ramifications du commerce. Vous verrez bientôt les inscriptions hausser ou baisser à son gré, et venir s'engloutir dans ses caisses, en sortir ensuite pour envahir les domaines nationaux.

Qui répondra au gouvernement, qui compte sur des rentrées effectives en numéraire, qu'à l'époque des paiemens on ne lui donnera pas des papiers que le malheur des circonstances a forcé la trésorerie d'émettre et qu'elle ne pourroit se refuser à recevoir ?

D'un autre côté, les meilleures maisons de commerce et de banque, désespérant de soutenir la concurrence avec elle, vont la renforcer de leurs richesses et de leur crédit pour avoir au moins une part dans ses énormes bénéfices. Alors que le gouvernement gêné dans ses opérations de finances, sera forcé de se conformer aux volontés de cette puissante association, assez adroite pour se lier à ses intérêts par des avances officieuses au trésor public et par l'effrayant pouvoir de la corruption, alors, dis-je, le gouvernement sentira l'énormité de la faute dans laquelle il se sera imprudemment laissé entraîner ; elle sera irréparable, ou s'il veut frapper des coups vigoureux, et qui ne tarderont pas à devenir indispensables, il entraînera dans la perte des coupables une foule de citoyens honnêtes qui, séduits par le crédit de cette riche compagnie, lui auront confié leurs capitaux et tous leurs moyens d'existence.

Mais je m'aperçois que je fais outrage aux représentans du peuple en m'appesantissant aussi long-temps sur cette matière ; mon devoir me prescrivait de leur dévoiler un projet que je crois funeste au bien de l'état ; je n'ai pas hésité à le faire.

Je me résume.

Des fermiers s'offrent à percevoir une partie du revenu public, qu'ils évaluent eux-mêmes à seize millions, à la charge d'en verser douze à la trésorerie nationale ; il est prouvé que leurs bénéfices excéderont annuellement cinq millions.

La même branche du revenu public peut être exploitée par des régisseurs intéressés qui verseront la totalité des recettes à la trésorerie

nationale, et leur bénéfice n'excéderait pas, les frais prélevés, les appointemens fixes y compris, 207,000 livres.

Les fermiers disposent pendant un long espace de temps des fonds qu'ils ont reçus.

Les régisseurs sont tenus de les remettre à la première réquisition.

Les fermiers ne peuvent être évincés sans dédomagemens considérables.

Les régisseurs intéressés sont révocables à volonté, et sans indemnité.

L'expérience atteste que l'administration des postes a dépéri entre les mains des fermiers.

Une expérience contraire atteste que les régisseurs intéressés l'avoient porté au plus haut degré de prospérité.

Comme les fermiers, les régisseurs intéressés ne peuvent améliorer leur sort qu'en augmentant les produits ; mais non comme à eux, les améliorations ne leur profitent pas exclusivement, elles tournent encore plus à l'avantage du trésor public.

En un mot, il est question de décider entre les intérêts d'une compagnie de finance et les intérêts de l'état.

La résolution du conseil des cinq cents, bien qu'elle puisse être irrégulière dans quelques-uns de ses détails, obvie au mal présent, assure le retour de l'ordre, peut faire espérer des produits plus considérables et met le gouvernement dans le cas d'opérer des réformes qu'il n'est plus possible d'ajourner.

J. GABRIEL.

TABLEAU

*Du revenu présumé des Postes et Messageries,
d'après le calcul de la compagnie qui s'offre de les
prendre à ferme, et des bénéfices qui doivent en
résulter pour elle.*

1 ^{er}	mois.	Recette du premier mois	1,333,333	l. 33	
		Recette du mois précédent	1,333,333	33	
2 ^e .		Intérêts en résultant	40,000		2,706,666 l. 66
		Recette du deuxième mois	1,333,333	33	
		Recette du mois précédent	2,706,666	66	
3 ^e .		Intérêts en résultant	81,200		4,121,199 99
		Recette du troisième mois	1,333,333	33	
		Recette du mois précédent	4,121,199	99	
4 ^e .		Intérêts en résultant	123,636		5,578,169 32
		Recette du quatrième mois	1,333,333	33	
		Recette du mois précédent	5,578,169	32	
5 ^e .		Intérêts en résultant	167,345	08	7,078,847 73
		Recette du cinquième mois	1,333,333	33	
		Recette du mois précédent	7,078,847	73	
6 ^e .		Intérêts en résultant	212,365	43	8,624,546 49
		Recette du sixième mois	1,333,333	33	
7 ^e .		Recette du mois précédent	8,624,546	49	10,216,616 22
		Intérêts en résultant	258,736	40	

8 ^e .	Recette du septième mois	1,333,333	33	11,856,448	04
	Recette du mois précédent	10,216,616	22		
	Intérêts en résultant	306,498	49		
9 ^e .	Recette du huitième mois	1,333,333	33	13,545,474	81
	Recette du mois précédent	11,856,448	04		
	Intérêts en résultant	355,693	24		
10 ^e .	Recette du neuvième mois	1,333,333	33	15,285,172	38
	Recette du mois précédent	13,545,474	81		
	Intérêts en résultant	406,364	24		
11 ^e .	Recette du dixième mois	1,333,333	33	17,077,060	88
	Recette du mois précédent	15,285,172	38		
	Intérêts en résultant	458,555	17		
12 ^e .	Recette du onzième mois	1,333,333	33	18,922,706	04
	Recette du mois précédent	17,077,060	88		
	Intérêts en résultant	512,311	83		
	Recette du douzième mois	1,333,333	33		

*RÉSUMÉ COMPARATIF des avantages de la régie
intéressée, d'après les dispositions de la résolution,
sur la ferme proposée.*

FERME.

Produit annuel des postes	16,000,000 l.	18,922,706 l. 04
Gain annuel de la banque	2,922,706 04	

Entre net, par année, au trésor public	12,000,000	]	13,668,000
Frais d'administration, évalué à	1,600,000		
Arrérages des rentes dues aux actionnaires	68,000		
Bénéfice net des fermiers par année			5,254,706 l. 04
A l'expiration du bail			47,292,354 36

RÉGIE INTÉRESSÉE.

Produit annuel des postes		16,000,000 l.
Frais d'administration	1,600,000 l.	]
Intérêts des régisseurs, frais déduit, y compris les appointemens fixes	207,000	
Entre net au trésor public, par année		14,193,000

RÉSULTAT.

Entre net au trésor public, par année	Par la régie, Par la ferme,	14,193,000 liv. 12,000,000
Avantages de la régie sur la ferme, en faveur du trésor public		2,193,000

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK RÉFLEXIONS
IMPORTANTES SUR L'ORGANISATION DES POSTES, ET LES
PROPOSITIONS INSIDIEUSES D'UNE COMPAGNIE DE FINANCES

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project GutenbergTM License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in

this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the

defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including

obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.